

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

AI/IO/BES
No. 2005/76209

DE STAATSSCRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien de aanvraag d.d. 21 september 2005 van Nuclear Research and Consultancy Group te Petten (gem. Zijpe), om een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Kernenergiewet;

Gelet op de artikelen 29-31 van de Kernenergiewet en het bepaalde in hoofdstuk 8 van het Besluit stralingsbescherming;

Gelet op de d.d. 27 oktober 2004 onder nr. 2004/72786, AI/IO/BES, verleende vergunning;

Overwegende, dat de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden met materialen die natuurlijke bronnen bevatten. Dat onder werkzaamheden in de aanvraag wordt verstaan het tijdelijk opslaan van radioactief besmette materialen in een bergplaats van de aanvrager, zodat de aanvraag wordt gelezen als een aanvraag voor het voorhanden hebben van een natuurlijke bron, voor zover deze natuurlijke bron niet wordt of is bewerkt wegens zijn radioactieve eigenschappen;

Overwegende, dat de in de aanvraag bedoelde werkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 1 (gerechtvaardigde handelingen en werkzaamheden) van de Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling;

Overwegende, dat de aanvrager in voldoende mate stralingshygiënische voorzieningen heeft getroffen;

Overwegende, dat de stralingshygiënische voorzieningen en de aan de vergunning verbonden voorschriften voldoende waarborg bieden, dat mensen, dieren, planten en goederen van het toepassen van materialen die natuurlijke bronnen bevatten, schade of hinder daarvan ondervinden die zo laag als redelijkerwijs mogelijk is;

Gelet op artikel 20.5 van de Wet milieubeheer;

Overwegende, dat om redenen van continuïteit van werkzaamheden in het onderhavige geval een zo spoedig mogelijk in werking treden van de beschikking noodzakelijk is.

B E S L U I T :

De d.d. 27 oktober 2004 onder nr. 2004/72786, AI/IO/BES, verleende vergunning wordt gewijzigd, zodat deze thans luidt als volgt:

Aan Nuclear Research and Consultancy Group, Westerduinweg 3 te Petten (gem. Zijpe), wordt, tot 1 november 2006, vergunning verleend voor het verrichten van werkzaamheden met natuurlijke bronnen voor zover die bronnen niet worden of zijn bewerkt wegens hun radioactieve eigenschappen.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- NRG:
Nuclear Research and Consultancy Group;
- activiteit:
De activiteit A , van een hoeveelheid radionuclide in een bepaalde energietoestand op een gegeven tijdstip, is het quotiënt van dN en dt , waarin de dN de verwachtingswaarde van het aantal spontane kernovergangen van die energietoestand gedurende de tijd dt voorstelt;
- activiteitsconcentratie:
De activiteitsconcentratie is het quotiënt van A en m , waarbij A de activiteit is van een massa-element met massa m ;
- bergplaats:
Ruimte, uitsluitend bedoeld voor de opslag van radioactieve stoffen. De voorschriften die gelden ten aanzien van de bergplaats worden verder uitgewerkt in deze vergunning;
- besmettingscontrole:
Onder een besmettingscontrole wordt verstaan een controle van een voorwerp (niet zijnde een ingekapselde bron) op radioactieve besmetting. Bij deze controle wordt nagegaan of zich op de betreffende plaatsen radioactiviteit bevindt;
- bewaakte zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als bewaakte zone indien de door verblijf in die ruimte mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis hoger is dan 1 mSv en lager dan 6 mSv of de mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen equivalente dosis hoger is dan:
 - 15 mSv voor de ooglenz, of
 - 50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm², en lager dan:
 - 45 mSv voor de ooglenz,
 - 150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm², of
 - 150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels;
- bron:
Toestel dan wel radioactieve stof;
- deskundigheidsniveau:
Niveau als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
- diploma ioniserende straling:
Diploma als bedoeld in artikel 132, tweede lid, van het Besluit stralingsbescherming;
- effectieve dosis:
De som van de gewogen equivalente doses in alle verschillende organen en weefsels ten gevolge van inwendige en uitwendige bestraling;

- gecontroleerde zone:
Een ruimte wordt aangemerkt als gecontroleerde zone indien:
 - a. de door verblijf in die ruimte mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen effectieve dosis groter of gelijk is aan 6 mSv, of de mogelijk in een kalenderjaar te ontvangen equivalente dosis groter of gelijk is aan:
 - 45 mSv voor de ooglenzen,
 - 150 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm², of
 - 150 mSv voor handen, onderarmen, voeten en enkels, of
 - b. er een mogelijkheid is van verspreiding van radioactieve stoffen vanuit de ruimte zodanig dat personen in een kalenderjaar een effectieve dosis kunnen ontvangen die hoger is dan 1 mSv of een equivalente dosis die groter is dan:
 - 15 mSv voor de ooglenzen, of
 - 50 mSv voor de huid, gemiddeld over enig blootgesteld huidoppervlak van 1 cm²;
- locatie:
De inrichting als aangewezen krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer of plaats, waar een handeling of werkzaamheid wordt verricht, zoals is beschreven in de aanvraag;
- natuurlijke bron:
Kosmische straling of bron van natuurlijke oorsprong, niet zijnde een toestel;
- open bron:
Bron, niet zijnde een ingekapselde bron en niet zijnde een toestel;
- oppervlaktebesmetting:
Onder oppervlaktebesmetting wordt verstaan de aanwezigheid van afwrijfbare en niet-afwrijfbare radioactieve stoffen in of op het oppervlak van een object, verder uitgewerkt in de Regeling natuurlijke bronnen van ioniserende straling;
- stralingsincident:
Ongewenste gebeurtenis, als bedoeld in artikel 13 van het Besluit stralingsbescherming, die direct of op termijn een onvoorziene radioactieve besmetting en/of blootstelling aan ioniserende straling van personen zou kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld: brand, defecte apparatuur, vermissing of ongeval);
- terreingrens:
De begrenzing van de locatie, zoals aangeduid in bijlage 10 van de aanvraag d.d. 5 oktober 2000;
- toezichthoudend deskundige:
Stralingsdeskundige als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, die zelfstandig werkzaamheden met ioniserende straling uitvoert of onder wiens toezicht werkzaamheden met ioniserende straling worden uitgevoerd;
- voldoende instructie:
Instructie als bedoeld in artikel 15 en 16 van het Besluit stralingsbescherming, gericht op de werkzaamheid waarbij de werknemer betrokken is;
- waarschuwingsteken:
Waarschuwingsteken voor gevaar van besmetting of voor het kunnen ontvangen van een dosisequivalent, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, verder uitgewerkt in de Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling;
- werkzaamheid:
Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen van of zich ontdoen van een natuurlijke bron, voor zover deze natuurlijke bron niet wordt of is bewerkt wegens zijn radioactieve eigenschappen, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie.

Deze vergunning is uitsluitend van toepassing voor het volgende:

Binnen de locatie van de voormalige Electriciteitscentrale Zuid-Holland (EZH), gelegen aan de Waalhavenweg 50 te Rotterdam, mogen met natuurlijke bronnen uitsluitend werkzaamheden worden verricht binnen de volgende omvang:

1. het voorhanden hebben van natuurlijke bronnen, in de vorm van slakkenwol, met een maximale activiteitsconcentratie van 200 becquerel (Bq) per gram tot een maximale totale activiteit van 7 gigabecquerel (GBq), wat overeenkomt met 500.000 radiotoxiciteitsequivalent voor inhalatie (Re_{inh}).

Algemeen

- a. de op 27 september 2005 ingediende aanvraag, de op 19 oktober 2004 ingediende aanvraag en de op 5 oktober 2000 ingediende aanvraag, met de daarbij behorende bijlagen maken deel uit van deze vergunning;
- b. wijzigingen in de gegevens die vermeld zijn bij de aanvraag worden op grond van artikel 44, zevende lid, van het Besluit stralingsbescherming, gemeld aan de Afdeling Beschikkingen van de Arbeidsinspectie, Postbus 90801, 2509 LV 's-Gravenhage, onder vermelding van de vergunning waar de wijziging betrekking op heeft.

Voorschriften

Aan deze vergunning worden de hierna volgende voorschriften verbonden:

I. Organisatie

- a. de ondernemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden met natuurlijke bronnen plaatsvinden binnen de kaders en voorschriften van deze vergunning door of onder toezicht van een toezichthoudend deskundige die ten minste het diploma ioniserende straling niveau 3 of een gelijkwaardig diploma heeft behaald;
- b. de ondernemer zorgt ervoor dat deze toezichthoudend deskundige schriftelijk gemandateerd is voor deze verantwoordelijkheid en dat hij zo vaak als nodig, en ten minste eenmaal per jaar, verantwoording aan hem aflegt door middel van een rapportage;
- c. de ondernemer zorgt ervoor dat degenen die werkzaamheden uitvoeren met natuurlijke bronnen ten minste het volgende niveau van stralingsdeskundigheid of een gelijkwaardig niveau hebben:

direct toezicht op de werkzaamheden met natuurlijke bronnen:	niveau 3
verantwoordelijkheid voor besmettingscontrole:	niveau 3.

II. Open bronnen

A. Algemeen

- a. voor het uitvoeren van werkzaamheden met natuurlijke bronnen in verspreidbare vorm wordt toestemming gegeven door de toezichthoudend deskundige.

B. Werkzaamheden

- a. het is voor onbevoegden niet mogelijk om een ruimte waarin werkzaamheden met natuurlijke bronnen worden verricht, te betreden zonder dat de toezichthoudend deskundige daarvoor toestemming heeft gegeven;

- b. de werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat het individuele effectieve dosisequivalent voor de werknemers zo laag als redelijkerwijs mogelijk wordt gehouden.

C. Opslag van natuurlijke bronnen in de vorm van slakkenwol

- a. slakkenwol wordt op de aangegeven plaatsen in een uitsluitend voor dit doel bestemde bergplaats opgeslagen.

III. Bergplaats

- a. de bergplaats en/of afgescheiden deel van de locatie voldoen aan de volgende eisen:
 - de bergplaats is gemarkeerd met duidelijk zichtbare waarschuwingstekens met het opschrift "RADIOACTIEVE STOFFEN". De markering moet zodanig geplaatst zijn dat op iedere plaats buiten de markering het gemeten dosisequivalenttempo lager is dan 1 microsievert per uur;
 - de waarschuwingstekens zijn op een zodanige manier aangebracht, dat binnen het terrein waar de bergplaats zich bevindt vanuit elke richting naar de bergplaats ten minste één waarschuwingsteken zichtbaar is;
 - naast de bergplaats mogen binnen een afstand van 5 meter van de markering geen brandbare stoffen worden opgeslagen;
 - de bergplaats is deugdelijk afgesloten en kan uitsluitend geopend en betreden worden door de ondernemer en personen die daartoe van hem de bevoegdheid hebben gekregen.

IV. Milieubelasting

- a. de door de vergunde werkzaamheden veroorzaakte bijdrage aan de effectieve dosis buiten de locatie is zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. De multifunctionele individuele dosis (MID) overschrijdt in geen geval de waarde van 10 microsievert per jaar.

V. Controle, registratie en meldingen

A. Algemeen

- a. door de ondernemer worden de gegevens die betrekking hebben op de stralingshygiëne, ondergebracht in een overzichtelijk beheersysteem. Dit systeem dat ook de in deze vergunning genoemde registraties en rapportages bevat, wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard;
- b. de bepaling van de blootstelling van de blootgestelde werknemer als bedoeld in artikel 87 van het Besluit stralingsbescherming, geschiedt volgens een schriftelijk vastgelegd protocol. Dit protocol is onderdeel van de instructie aan de werknemer;
- c. een afschrift van de vergunning is op het kantoor van de toezichthoudend deskundige en op de plaats van de werkzaamheden aanwezig;
- d. in een speciaal daarvoor bestemd register dat zich in of nabij de bergplaats bevindt, wordt de hoeveelheid radioactiviteit die zich in de bergplaats bevindt aangetekend. Elke uitgifte of ontvangst uit of in de bergplaats wordt meteen in dit register aangetekend. Bij uitgifte wordt bovendien de bestemming aangetekend.

B. Rapportage

- a. vóór 1 juni van ieder jaar rapporteert de toezichthoudend deskundige over het voorafgaande jaar in een jaarverslag aan de ondernemer. Het jaarverslag bevat een opsomming van de activiteiten

in dat jaar in het kader van de stralingsbescherming en van de resultaten daarvan. In deze opsomming komt in ieder geval een overzicht voor van:

- * wijzigingen van de situatie, binnen het kader van de vergunning;
- * de geregistreerde en/of berekende effectieve doses van de betrokken werknemers;
- * de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan.

Tevens wordt in dit jaarverslag inzicht gegeven in de beoordeling van rechtvaardiging van nieuwe werkzaamheden binnen het kader van de vergunning en eventuele evaluatie van bestaande werkzaamheden, alsmede van de maatregelen die zijn genomen om de effectieve dosis ten gevolge van deze werkzaamheden zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de resultaten daarvan.

VI. Stralingsincident

- a. bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, dat (verdergaande) besmetting en/of blootstelling, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming, van personen wordt tegengegaan;

- b. bij een stralingsincident worden terstond de betrokken inspecties gewaarschuwd:

- de Arbeidsinspectie, en
- de VROM-Inspectie Regio Zuid-West.

Dit kan hetzij rechtstreeks hetzij via het alarm-incidentennummer: 070-3832425 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, dat 24 uur per dag bereikbaar is.

VII. Overdracht

- a. overdracht van vergunningplichtige natuurlijke bronnen is slechts toegestaan, indien degene aan wie de overdracht plaatsvindt in het bezit is van een daartoe strekkende vergunning;
- b. indien, vóór de expiratedatum van de vergunning, definitief geen werkzaamheden meer met vergunningplichtige natuurlijke bronnen zullen worden verricht, wordt hiervan binnen 4 weken mededeling gedaan aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dat geval ontdoet de ondernemer zich zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk voor 1 november 2006, van de bronnen. Dit ontdoen geschiedt alleen overeenkomstig het gestelde in artikel 37, zevende en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming.

Na afvoer van de bronnen zal de vergunning worden ingetrokken. Tot dat tijdstip is een afschrift van de vergunning in de betrokken locatie aanwezig.

Deze beschikking treedt terstond in werking.

Van het verlenen van deze vergunning wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 oktober 2005

de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

de Directeur Inspectieondersteuning,

D. Wallenburg



AANTEKENEN

Nuclear Research and Consultancy Group
t.a.v. de heer R.J. Stol, algemeen directeur
Postbus 25
1755 ZG PETTEN

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Telefax (070) 333 40 41

Uw brief

d.d. 21 september 2005
ref.: K5004/05.69171 QSE/AKB/TV

Onderwerp

Besluit stralingsbescherming;
tijdelijke vergunning t.b.v. de opslag van
slakkenwol (vm) Electriciteitscentrale Zuid-
Holland (EZH)

Ons kenmerk

AI/IO/BES/PB
nr. 2005/76209

Datum

7 oktober 2005

Doorkiesnummer

(070) 333 55 35

Contactpersoon

Naar aanleiding van de desbetreffende aanvraag om een vergunning ingevolge het Besluit stralingsbescherming, doe ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mijn beschikking onder datum en nummer als deze toekomen.

Ik vestig er de aandacht op dat de interne situatie waarop deze vergunning betrekking heeft, slechts mag worden gewijzigd nadat de vergunning, welke geldig is tot 1 november 2006, aan de nieuwe situatie is aangepast. In geval van wijziging van de naam en/of het adres van de vergunninghouder c.q. de locatie dient daarvan mededeling aan mij te worden gedaan.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat uiteraard moet worden voldaan aan de bepalingen van het Besluit stralingsbescherming.

Ten slotte maak ik u erop attent dat ingevolge artikel 50 van de Kernenergiewet, de bepalingen van hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op de onderhavige beschikking van toepassing zijn.

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Arbeidsinspectie, afdeling Juridische Zaken, Postbus 90801, 2509 LV 's-Gravenhage. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom het besluit niet juist gevonden wordt. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze brief en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.

de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de Directeur Inspectieondersteuning,

De. Wallenburg